# Verbale del consiglio di amministrazione del 17 settembre 2029

ORSENGA CERAMICHE S.P.A. Sede legale: Via delle Fornaci 22 — 41042 Fiorano Modenese (MO) C.F. e P.IVA 02918470368 — REA MO-338712 — capitale sociale euro 2.600.000 i.v.

Verbale n. 7/2029 — bozza trasmessa ai consiglieri per le osservazioni, da sottoporre ad approvazione nella prossima adunanza.

L'anno duemilaventinove, il giorno diciassette del mese di settembre, alle ore 15:00, presso la sede sociale in Fiorano Modenese, Via delle Fornaci 22, si è riunito il consiglio di amministrazione di Orsenga Ceramiche S.p.A., previa convocazione del 12 settembre 2029 inviata a mezzo posta elettronica, per discutere e deliberare sul seguente

**Ordine del giorno**

1. Esito provvisorio della raccolta delle adesioni sulla bozza di proposta: ricognizione.
2. Operazione sul capitale con Sirio Industrial Partners S.r.l.: esame del term sheet e determinazioni.
3. Nota dell'advisor finanziario del 14 settembre 2029: determinazioni.
4. Varie ed eventuali.

Sono presenti i consiglieri ing. Corrado Orsenga, presidente e amministratore delegato, dott.ssa Marta Orsenga, avv. Pietro Ansaloni e dott. Giulio Mescoli. Per il collegio sindacale sono presenti la dott.ssa Chiara Vandelli, presidente, e il dott. Sergio Poli; assente giustificata la dott.ssa Laura Braghiroli. Partecipano su invito il dott. Fabrizio Guandalini, chief restructuring officer, la rag. Elena Bertolani, direttore amministrativo, e il dott. Marco Terzi di Terzi Corporate Finance S.r.l.

Assume la presidenza l'ing. Corrado Orsenga, il quale, constatata la regolarità della convocazione e la presenza della totalità degli amministratori, dichiara il consiglio validamente costituito e chiama a fungere da segretario la rag. Elena Bertolani, che accetta.

## Primo punto all'ordine del giorno

Il presidente cede la parola al dott. Guandalini, il quale illustra la relazione sul computo provvisorio delle adesioni redatta dallo Studio Bellei il 13 settembre. Riferisce che alla data del 12 settembre risultano computati crediti per euro 11.200.000, con adesioni favorevoli per euro 7.293.000, contrarie per euro 3.827.000 e una scheda non pervenuta per euro 80.000. Precisa che le adesioni sono state raccolte sulla bozza del 3 settembre e che dovranno essere nuovamente richieste sul testo che sarà depositato.

Il dott. Guandalini si sofferma sulla classe E, che comprende i due finanziamenti dei soci per complessivi euro 700.000: la classe ha espresso adesioni contrarie per euro 497.000 su euro 700.000, riconducibili alla scheda di Vetriolo S.r.l., accompagnata da una contestazione sulla quantificazione del rimborso e sulla decorrenza degli interessi. Segnala inoltre che tre schede della classe C, registrate a portale l'11 settembre, non sono state rinvenute in originale e che ne è stata chiesta copia ai creditori.

Il dott. Mescoli conferma che la posizione espressa da Vetriolo S.r.l. riflette la valutazione della società socia e chiede che sia messo a verbale che essa non è stata modificata dai contatti successivi.

Il consiglio prende atto.

## Secondo punto all’ordine del giorno

Il presidente riferisce sull’esito delle trattative con Sirio Industrial Partners S.r.l. e sottopone al consiglio il term sheet ricevuto il 13 settembre, che si allega al presente verbale sotto la lettera A. Ne illustra il contenuto essenziale:

a) riduzione del capitale sociale a copertura delle perdite risultanti dalla situazione patrimoniale al 30 giugno 2029 e successivo aumento di euro 1.500.000, riservato all’investitore, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell’art. 2441, comma 5, del codice civile, all’esito del quale l’investitore deterrà il 60% del capitale sociale e le partecipazioni degli attuali soci si ridurranno proporzionalmente al 24%, al 12% e al 4%;

b) versamento del prezzo in due tranche, la prima alla data dell’omologazione, la seconda entro sei mesi, con vincolo di destinazione al piano;

c) attribuzione all’investitore del diritto di designare tre componenti su cinque del consiglio di amministrazione e il presidente del collegio sindacale, con introduzione di maggioranze qualificate per le materie elencate all’allegato 3 del term sheet, fra cui l’assunzione di nuovo indebitamento, la cessione di rami d’azienda e la distribuzione di utili;

d) obbligo di lock-up quinquennale a carico degli attuali soci, clausole di covendita e di trascinamento, soppressione del diritto di prelazione oggi previsto in statuto e rinuncia dei soci esistenti al diritto di opzione sugli aumenti successivi fino al 2035;

e) riconoscimento agli attuali soci dell’importo complessivo di euro 900.000, ripartito in proporzione alle partecipazioni odierne e corrisposto in tre tranche annuali a partire dal 30 settembre 2031, come indicato nel prospetto di ripartizione del valore del 12 settembre.

Il presidente precisa che la proposta articola in classi i soli creditori e che per i soci non è prevista una distinta articolazione; le modifiche statutarie conseguenti al term sheet saranno sottoposte all’assemblea straordinaria da convocarsi dopo il deposito della domanda.

L’avv. Ansaloni chiede che sia dato atto della necessità di coordinare il testo del term sheet con le clausole vigenti in materia di trasferimento delle partecipazioni prima della convocazione dell’assemblea. Il presidente concorda e incarica il chief restructuring officer di predisporre il raffronto.

Il consiglio, all’unanimità, approva il term sheet nei termini di cui all’allegato A, conferisce al presidente i poteri per la sottoscrizione e per le modifiche non sostanziali, e dà mandato al chief restructuring officer di recepirne i contenuti nella proposta.

## Terzo punto all’ordine del giorno

Il presidente dà lettura delle indicazioni contenute nella nota di Terzi Corporate Finance S.r.l. del 14 settembre. Il dott. Terzi ne richiama i passaggi principali e conferma la propria indicazione di ricondurre le posizioni chirografarie a un unico gruppo nella versione destinata al deposito.

Si apre la discussione. Il dott. Mescoli osserva che l’attribuzione ai soci prevista dal prospetto di ripartizione va vista insieme al trattamento riservato ai creditori e chiede che il consiglio disponga di un’ipotesi che non la contempli. L’avv. Ansaloni si associa e aggiunge che, prima di assumere qualunque determinazione sulla riduzione del numero delle classi, occorre disporre della riconciliazione chiusa e della perizia in versione definitiva.

Il consiglio, all’unanimità, delibera:

1. di dare mandato al chief restructuring officer e a Terzi Corporate Finance S.r.l. di predisporre, entro il 30 settembre 2029, uno scenario alternativo del prospetto di ripartizione che non preveda attribuzioni ai soci esistenti, con evidenza degli effetti sulle percentuali delle singole classi;
2. di dare mandato al chief restructuring officer di completare la riconciliazione delle posizioni e delle adesioni e di acquisire la perizia estimativa in versione definitiva;
3. di rinviare a successiva adunanza ogni conclusione in ordine al percorso di omologazione, alla suddivisione dei creditori in classi e alla distribuzione del valore, all'esito della riconciliazione definitiva dei voti e dei valori;
4. di convocare la prossima adunanza per il 2 ottobre 2029.

## Quarto punto all'ordine del giorno

Il presidente informa il consiglio che la scadenza delle linee di anticipo fatture è stata prorogata al 31 dicembre 2029 con comunicazione di Banca Selvana del 14 settembre. Non essendovi altro da deliberare, la seduta è tolta alle ore 17:20.

Il segretario rag. Elena Bertolani

Il presidente ing. Corrado Orsenga

Allegato A: term sheet dell'operazione sul capitale, Sirio Industrial Partners S.r.l., 13 settembre 2029.